

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação monitória ajuizada por Waldeane da Silva Andrade em face de Rocha e Araújo Clínica e Instituto de Beleza Ltda – ME, objetivando a constituição de título executivo judicial fundado em suposto contrato verbal de prestação de serviços de consultoria empresarial, no valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), relativos à alegada inadimplência de parcelas compreendidas entre os meses de novembro de 2022 e maio de 2023.

Relata a autora, em síntese, que prestou serviços de consultoria à empresa ré entre os anos de 2020 e 2023, consistentes em orientações estratégicas, análise administrativa e financeira, reuniões de gestão, entre outras atividades. Sustenta que a remuneração mensal acordada fora de R\$ 2.000,00, sendo esta paga regularmente até outubro de 2022, passando a ré a inadimplir os valores subsequentes, apesar da continuidade na prestação dos serviços. Apresentou como provas a planilha de débitos e mensagens de WhatsApp em que são mencionadas reuniões e acompanhamentos.

Decisão de ID 132288405 - Pág. 1, determinando a citação da parte Ré.

Citada, a parte ré opôs embargos monitórios (ID nº 141153265 - Pág. 1), alegando, em preliminar, a ausência de prova escrita idônea para o ajuizamento da ação monitória, nos moldes do art. 700 do Código de Processo Civil, bem como a ausência de contratação válida entre as partes. No mérito, sustentou a inexistência de vínculo contratual, inexistência de contratação dos serviços narrados e ausência de demonstração de prestação efetiva desses serviços. Afirmou que não houve qualquer ajuste formal ou informal para pagamento de honorários à autora, que sempre atuou de forma esporádica, informal e não autorizada, sem vínculo ou contraprestação pactuada.

A autora apresentou impugnação aos embargos (ID nº 147691888 - Pág. 1), reiterando os termos da inicial e refutando as alegações defensivas da parte ré.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

DAS PRELIMINARES

A parte embargante suscita, em sede preliminar, a ausência de prova escrita idônea, requisito essencial para a admissibilidade da ação monitória, conforme preconiza o artigo 700 do Código de Processo Civil.

Com efeito, dispõe o caput do art. 700 do CPC:

“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor quantia em dinheiro, coisa fungível ou infungível ou o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Para os fins da norma, a “prova escrita” deve possuir suficiente valor probatório para indicar a existência do crédito ou da obrigação assumida. Todavia, os documentos carreados aos autos pela autora — consistentes em capturas de tela de mensagens eletrônicas e planilha de cálculo unilateral — não ostentam valor probatório suficiente para caracterizar obrigação líquida, certa e exigível, pois não revelam qualquer manifestação expressa da empresa requerida reconhecendo dívida, não evidenciam anuência com a remuneração alegadamente pactuada e não apontam

efetiva prestação de serviços continuados nos moldes do contrato verbal sustentado.

Com razão, portanto, a parte embargante ao suscitar que a documentação apresentada não se qualifica como “prova escrita” para os fins do art. 700 do CPC. Tais elementos, à luz da doutrina e jurisprudência, podem até servir como indícios de relação informal entre as partes, mas são insuficientes para legitimar a via monitória.

Ação monitória - prova escrita da dívida - apresentação dos contratos de abertura de crédito em conta corrente desacompanhado dos extratos bancários do período - ausência de documento indispensável à propositura da ação configurada - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10063601120178260010 SP 1006360-11.2017.8 .26.0010, Relator.: Coutinho de Arruda, Data de Julgamento: 22/02/2022, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022)

Reputo, portanto, acolhida a preliminar de ausência de prova escrita hábil, o que, por si só, implicaria a extinção da ação monitória sem resolução do mérito. Contudo, por prudência e exaurimento da controvérsia, passo também à análise do mérito dos embargos.

A parte autora sustenta a existência de contrato verbal de prestação de serviços, com remuneração mensal ajustada de R\$ 2.000,00, alegando prestação contínua entre os anos de 2020 e 2023. Contudo, não logrou demonstrar minimamente os elementos essenciais do contrato, notadamente: a anuência da parte ré quanto à efetiva contratação; a prestação de serviços de forma contínua, sistemática e remunerada; a existência de contraprestação pactuada.

A documentação apresentada — sobretudo as mensagens de WhatsApp — não expressam vínculo contratual obrigatório. As mensagens são genéricas, não contextualizam períodos, valores, obrigações ou contraprestações. Tampouco há qualquer confissão de dívida por parte da empresa ré ou reconhecimento explícito da existência de relação jurídica obrigacional.

A parte autora também não produziu prova testemunhal ou pericial que corroborasse suas alegações, limitando-se à planilha unilateral por ela produzida, que carece de contraditório e de força probatória.

Mais ainda, a inexistência de formalização mínima da suposta relação contratual — que se prolongaria por mais de dois anos e envolveria elevado valor mensal — depõe contra a tese da parte autora. É incomum, nos negócios jurídicos regulares, que prestação continuada de serviços de consultoria empresarial se mantenha, por tão longo período, sem instrumento escrito, comprovantes de pagamento, recibos, e-mails formais ou testemunhas.

O ônus da prova incumbia à parte autora, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Tal ônus não foi cumprido de modo satisfatório. A insuficiência da prova documental e a ausência de produção de outros meios probatórios autorizam o acolhimento dos embargos e a improcedência do pedido monitório.

Ante o exposto, acolho os embargos monitórios opostos por ROCHA E ARAÚJO CLÍNICA E INSTITUTO DE BELEZA LTDA – ME para julgar IMPROCEDENTE o pedido monitório formulado por WALDEANE DA SILVA ANDRADE, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os

quais fixo, com base no art. 85, §2º do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Transitada em julgado, archive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C

Servirá essa, mediante cópia, como citação/intimação/ofício/mandado/carta precatória, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294, de 11/03/09, e da Resolução nº 014/07/2009.

Belém, datado e assinado eletronicamente

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital